

한국전력공사 상임감사위원

시정, 경고(주의) 요구

제 목 : [6] 배전 협력회사 변경계약 관련 업무 소홀

관 계 부 서 : 서울본부

조 치 부 서 : 서울본부

내 용

1. 업무개요

우리회사는 배전공사 적기 시공 및 신속한 정전 복구 체계 확립을 목적으로 배전공사 협력회사 제도를 운영하고 있다.

이에 따라 서울본부는 직전 2개년 배전공사 준공실적 등을 바탕으로 협력회사 수와 추정 도급액을 산출하여 0000 ~ 0000년 기간 중 총 28개 고·저압 전문회사 (약 11억 원 ~ 49억 원)와 단가계약을 체결하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전공사 협력회사 업무처리기준」에 따르면 협력회사 담당부서는 협력회사 계약기간이 6개월 남은 시점에서 시공통보 누계액이 계약체결 시의 추정 계약금액을 초과하거나, 초과가 예상되는 경우 추정 도급액을 재산정하고 이를 기준으로 계약 보증금 등을 추가로 납부 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○△▽◎지사 협력회사 업무담당자는 0000. 7월 서울본부 협력회사 계약담당자로부터 ‘배전공사 협력회사 변경계약 자료 요청’ 공문을 수신¹⁾하였음에도, 업무를 방치한 채 관내 협력회사(4개)에 대한 추정 도금액 재산정 및 검토를 시행하지 않았다.

공문 수신 당시 2개 저압 협력회사의 시공통보 누계액은 약 30억 원으로 이미 최초 계약금액 약 19억 원을 초과하고 있었고, 최종 수주금액이 약 40억 원으로 증가하였음에도 불구하고, 추정 도금액 재산정 및 변경계약 관련 절차를 이행하지 않아 [표]와 같이 증액된 계약금액에 상응하는 계약보증금 648,100,381원²⁾과 하자보수 보증금 86,413,384원³⁾을 추가로 확보하지 않았다.

[표] 협력회사 계약변경 미시행 건

[단위: 원, 부가세 포함]

순번	협력회사명	최초 계약금액	최종 수주금액	증감률	보증금 미확보 내역	
					계약보증금	하자보수 보증금
1	(주)0000	1,900,174,650	4,026,031,670	211.9%	318,878,553	42,517,140
2	0000(주)	1,887,205,650	4,082,017,834	216.3%	329,221,828	43,896,244

0000 ~ 0000년 ○△▽◎지사에서 발주한 저압 배전공사의 하자기간이 0000년까지이므로 향후 발생할 수 있는 하자 미이행 리스크를 방지하기 위해 해당 저압 협력회사를 대상으로 증액분 만큼의 하자보수 보증금을 추가로 확보할 필요성이 있다.

1) 문서번호 서울본(재무)-0000('00.0.00.), 업무담당자(000) 선람문서 결재일 : '00.0.00.

2) '00 ~ '00년 ○△▽◎지사 저압단가업체 모든 공사 준공이 완료되어 추가 계약보증금 조치는 불필요함

3) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 제2항에 의거 현금 또는 보증서 등으로 납부

관계부서 의견

서울본부 ○△▽◎지사 협력회사 업무담당자는 협력회사 변경계약 업무처리를 누락하여 그에 따른 계약보증금과 하자보수 보증금을 납부받지 않은 사실을 인정하였다.

조치할 사항

서울본부장은

① 협력회사 변경 계약 검토 업무를 소홀히 하여 계약 보증금과 하자보수 보증 조치를 시행하지 않은 업무담당자에게 ‘경고’, 직상위자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (경고, 주의)

② 저압 협력회사를 대상으로 증액분에 해당하는 하자보수 보증금 86,413,384원을 추가로 확보하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시 정 1	-	경 고 1 주 의 1	서울본부	서울본부